

ТАМОЖНЯ • НДС • НАЛОГ У ИСТОЧНИКА

Налоговое законодательство при трансграничной торговле

Кто вправе облагать, где возникает объект налогообложения и что изменилось в 2023–2026
годах

Доклад • магистратура, 2 курс • 10–12 минут

Две суверенные юрисдикции в одной сделке

Каждая из них решает сама, что облагать. Обязанности считаться с соседом у неё нет — отсюда всего три возможных исхода.

01

«Облагаем мы» — обе

Двойное налогообложение

Сделка теряет экономический смысл:
одна и та же база облагается дважды.

02

«Облагаем не мы» — обе

Двойное необложение

База не облагается нигде. На этом
построена почти вся международная
оптимизация.

03

Правила согласованы

Распределение базы

Коллизионные нормы: СИДН, принцип
назначения, правила о месте
реализации.

Право трансграничной торговли — это набор коллизионных правил, распределяющих налоговую базу между странами, плюс механизмы контроля за тем, чтобы их не обходили.

Четыре среза темы

01

Косвенные налоги

Принцип страны назначения. Экспорт, импорт, ЕАЭС, цифровая торговля.

02

Прямые налоги

Постоянное представительство, налог у источника, трансфертное ценообразование.

03

Международная повестка

BEPS и MLI, глобальный минимальный налог Pillar Two, углеродный механизм CBAM.

04

Российский контур

Приостановление СИДН, новая договорная сеть, рост косвенной нагрузки.

Две системы привязки к юрисдикции

Косвенные и прямые налоги отвечают на вопрос «где облагать» принципиально по-разному. Это ключ ко всей теме.

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ

Принцип страны назначения

- Товар облагается там, где потребляется
- Экспорт — ставка 0% с сохранением вычета
- Импорт — по ставкам страны ввоза
- Принцип происхождения не применяется: он давал бы товарам из стран с низким НДС преимущество на чужом рынке

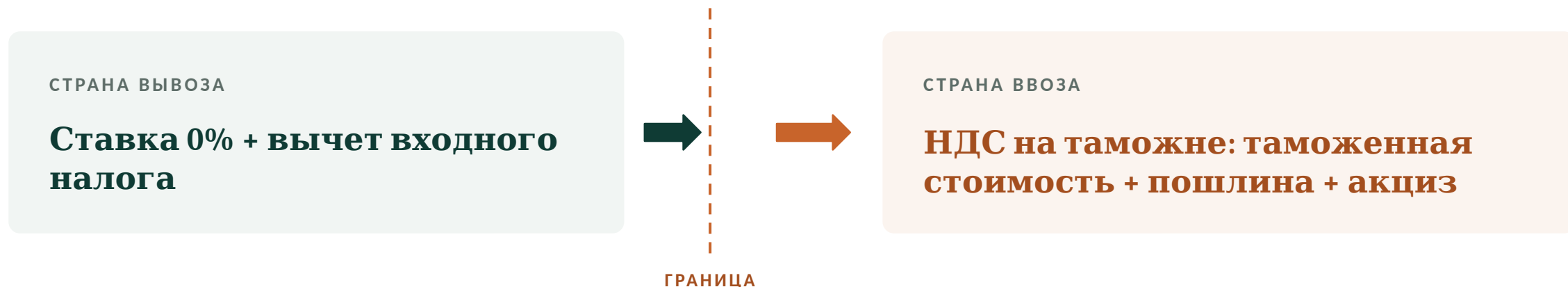
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ

Резидентство + источник

- Резидентство: облагается мировой доход резидента
- Источник: облагается доход, возникший на территории
- Принципы применяются одновременно и пересекаются
- Пересечение снимают СИДН — метод освобождения или метод зачёта

Косвенные налоги следуют за потреблением, прямые — за лицом и за источником дохода.

Экспорт и импорт: граница как точка перелома



Не льгота, а принцип

Страна вывоза полностью очищает товар от собственного налога — иначе он был бы обложен дважды.

пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ

Всё решает подтверждение

С 1 января 2024 года бумажный пакет заменён электронными реестрами; база определяется на конец квартала сбора документов.

ст. 165 НК РФ

Налог смыкается с таможней

Таможенная стоимость считается по ТК ЕАЭС и Соглашению ВТО, поэтому спор о стоимости — это спор о налоге.

ст. 151, 160 НК РФ

22% — основная ставка НДС с 1 января 2026 года (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Нагрузка на импорт выросла напрямую.

ЕАЭС: границы нет — механизм другой

Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС. Таможня в цепочке не участвует, поэтому налог администрируют сами налоговые органы двух стран.



Уязвимость конструкции

Право экспортёра на нулевую ставку обеспечивается административным действием органа другой страны: нет отметки на заявлении — нет и подтверждения, хотя товар вывезен и налог покупателем уплачен.

Цифровая торговля сломала обе предпосылки

Классические правила рассчитаны на товар, который пересекает границу и предъявляется таможене

Услуга границу не пересекает вовсе
Товар идёт миллионами мелких посылок, которые нельзя администрировать поштучно

01

Место реализации — страна покупателя

Иностранный поставщик встаёт на учёт в налоговом органе страны потребления.
ст. 174.2 НК РФ, с 2017 • В2В через налогового агента с октября 2022

02

Обязанность переносится на платформу

Не тысячи продавцов, а один маркетплейс: он и считает, и платит налог.
ст. 174.3 НК РФ с 01.07.2024 (ФЗ № 100-ФЗ) • режим OSS/IOSS в ЕС с 01.07.2021

03

Пересмотр беспошлинных порогов

Мелкая посылка перестаёт быть беспошлинной по умолчанию.
Решение Совета ЕЭК от 05.12.2025 № 112 • в ЕС отменено освобождение до 22 евро

Администрирование уходит с границы и с покупателя — на посредника. Фискальная привязка уходит к стране потребления.

Новый режим посылок в ЕАЭС с 2026 года

Решение Совета ЕЭК от 05.12.2025 № 112. Товары электронной торговли выделены в отдельную категорию со своим порядком обложения.

200 €

Порог беспошлинного ввоза
для физического лица

5%

Пошлина со стоимости сверх
порога

1 €/кг

Минимальная пошлина — не
даёт занижать стоимость

01.07.2026

Дата вступления нового
порядка в силу

Что это меняет на практике

- Трансграничная розница перестаёт быть налогово привилегированной по сравнению с внутренней
- НДС при этом взимается отдельно и по национальным ставкам — пошлина его не заменяет
- Расчёт и уплату несёт оператор электронной торговли, а не миллионы покупателей

Постоянное представительство

Ст. 5 Модельной конвенции ОЭСР, ст. 306–308 НК РФ. Государство источника облагает прибыль иностранной компании только при её присутствии.

ОБРАЗУЕТ ПП

- Постоянное место деятельности: филиал, бюро, стройплощадка
- Зависимый агент, регулярно заключающий контракты
- Регулярная предпринимательская деятельность на территории

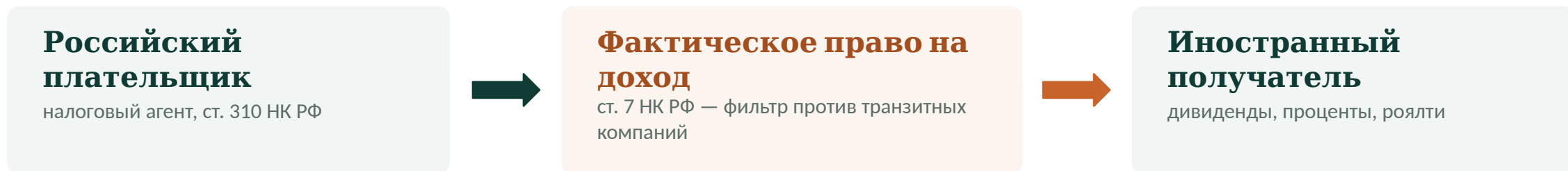
НЕ ОБРАЗУЕТ ПП

- Сама по себе поставка товаров в страну покупателя
- Подготовительная и вспомогательная деятельность
- Хранение, демонстрация, сбор информации

Практический смысл и предел нормы

Экспортёр платит налог на прибыль дома, а не в стране покупателя. Но цифровая экономика позволяет извлекать значительную выручку в стране вообще без присутствия в ней — и физическая привязка перестаёт работать. Это предмет Pillar One.

Налог у источника: удержание, соглашение, фильтр



Ставки без соглашения (НК РФ)

15%

дивиденды

25%

проценты и роялти

Что даёт и чего требует соглашение

- СИДН понижает ставку у источника — вплоть до нуля по процентам
- Льгота не даётся кондуитной компании, встроенной ради доступа к соглашению
- Подтверждение резидентства и фактического права на доход — до выплаты

Ставка — вопрос второй. Первый вопрос всегда: кому реально принадлежит доход.

Трансфертное ценообразование

Раздел V.1 НК РФ. Если продавец и покупатель — одна группа, цена сделки перестаёт быть рыночным фактом и становится инструментом распределения прибыли.

Механика размывания

- Экспорт своей же торговой компании по заниженной цене
- Импорт от своей же структуры по завышенной цене
- Роялти и внутригрупповые услуги как канал вывода прибыли

Ответ правопорядка

- Принцип «вытянутой руки»: цена сопоставляется с рыночной
- Разница доначисляется по правилам раздела V.1 НК РФ
- Документация по контролируемым сделкам и уведомления

Ужесточение с 2024 года — ФЗ от 27.11.2023 № 539-ФЗ

= дивиденды

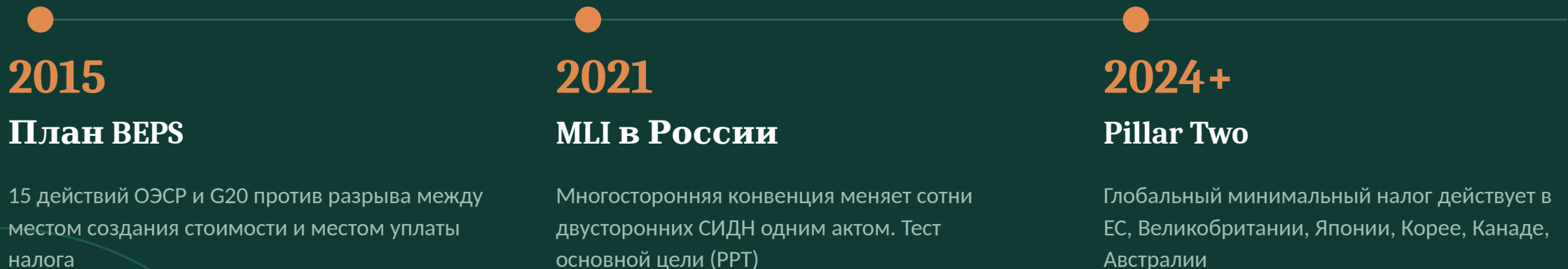
Доход, скрытый в нерыночной цене, приравнивается к дивидендам и облагается налогом у источника

100%

Штраф от неуплаченной суммы вместо прежних 40% — цена ошибки в ценообразовании удвоилась

От BEPS к глобальному минимальному налогу

Международная реакция на разрыв между местом создания стоимости и местом уплаты налога — три этапа за десять лет.



15%

минимальная эффективная ставка

750 млн €

порог выручки группы

60+

юрисдикций уже внедрили

Недоброе одной страной доберёт другая — через QDMTT или правило включения дохода. Налоговая льгота перестаёт быть конкурентным преимуществом юрисдикции.

СВАМ: не налог по форме, налог по существу

Регламент (ЕС) 2023/956. Импортёр в ЕС оплачивает углеродный след ввезённого товара по цене квот европейской системы торговли выбросами.

1

Октябрь 2023 — декабрь 2025

Переходный период

Только отчётность о выбросах. Платежей нет — ЕС собирает данные и приучает импортёров к учёту углеродного следа.

2

С 1 января 2026 года

Финансовая фаза

Импортёр обязан покупать СВАМ-сертификаты. Механизм из отчётного превращается в фискальный по последствиям.

Охваченные товары

Цемент

Чёрные металлы

Алюминий

Удобрения

Электроэнергия

Водород

Значение для темы: инструмент, не являющийся налогом по форме, влияет на трансграничную торговлю сильнее многих налогов — и обходит как правила ВТО о пошлинах, так и налоговые соглашения.

Что определяет картину в 2023–2026 годах

01

Приостановление соглашений

- Указ Президента от 08.08.2023 № 585 и ФЗ от 19.12.2023 № 598-ФЗ
- Приостановлены отдельные положения СИДН с 38 государствами
- Применяются национальные ставки: 15% по дивидендам, 25% по процентам и роялти
- Вторая сторона тоже перестаёт устранять двойное налогообложение — проблема стала практической

02

Переориентация договорной сети

- Соглашения заключаются с новыми партнёрами
- СИДН с ОАЭ подписано 17 февраля 2025 года, применяется с 1 января 2026 года
- Единая ставка 10% по дивидендам, процентам и роялти
- ОАЭ исключены из перечня офшорных юрисдикций

03

Рост косвенной нагрузки

- Основная ставка НДС — 22% с 1 января 2026 года
- Новые правила ЕАЭС по электронной торговле с 1 июля 2026 года
- Обязанности всё чаще возлагаются на платформу и налогового агента

Четыре тезиса

01

Единого права трансграничной торговли не существует

Есть национальные нормы и сеть из более чем трёх тысяч двусторонних соглашений. Устойчивость держится на их согласованности — и опыт приостановления показал, насколько она хрупка.

02

Привязка смещается к рынку сбыта

Принцип страны назначения, изначально принадлежавший косвенному налогообложению, распространяется и на прямое.

03

Обязанным лицом становится посредник

Маркетплейс, платформа, банк — вместо самого налогоплательщика. Собираемость растёт, издержки администрирования переходят на бизнес.

04

Главный риск — не ставка, а доказывание

Подтверждение нулевой ставки, фактического права на доход, рыночности цены, углеродного следа.

«Экономика трансграничной сделки определяется не тем, сколько нужно заплатить, а тем, что удастся доказать»

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.